

GİZLİLİK VE BİLGİ PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ

(Non-Disclosure Agreement)

Bu Sözleşme, 16 Temmuz 2026 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir.

A Tarafı: Zenith Digital Solutions A.Ş.
Adres: Levent Mah. Büyükdere Cad. No:181 İstanbul

B Tarafı: Arcturus Veri Teknolojileri Ltd. Şti.
Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:286 Ankara

Taraflar bundan sonra ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

1. Amaç

Taraflar, potansiyel iş birliği, yatırım değerlendirmesi, teknik entegrasyon ve ortak proje geliştirme faaliyetleri kapsamında belirli bilgilerin paylaşılmasının gerekli olabileceğini kabul ederler.

2. Gizli Bilgi Tanımı

"Gizli Bilgi"; bir Taraf tarafından diğer Tarafa açıklanan ve makul bir kişinin gizli olduğunu değerlendirebileceği her türlü ticari, teknik, finansal, operasyonel veya stratejik bilgiyi ifade eder.

Gizli Bilgi aşağıdakileri içerebilir:

- ürün planları,
- müşteri bilgileri,
- algoritmalar,
- yazılım mimarileri,
- iş modelleri,
- fiyatlandırma stratejileri,
- geleceğe yönelik projeksiyonlar,
- iş süreçleri.

Taraflar, yazılı olarak işaretlenmemiş bilgilerin de koşullara göre gizli bilgi olarak değerlendirilebileceğini kabul ederler.

3. Kullanım Sınırı

Bilgiyi alan Taraf, Gizli Bilgileri yalnızca iş birliğinin değerlendirilmesi ve ilgili ticari amaçlar doğrultusunda kullanacaktır.

Bilgilerin, makul ölçüde gerekli olduğu değerlendirilen kişiler ile paylaşılması mümkündür.

Bilgiyi alan Taraf, Gizli Bilgilerin korunması için sektörde yaygın olarak kabul edilen güvenlik önlemlerini alacaktır.

4. İstisnalar

Aşağıdaki bilgiler gizli bilgi sayılmaz:

- a) Kamuya açık hale gelen bilgiler,
- b) Bilgiyi alan Tarafın bağımsız olarak geliştirdiği bilgiler,
- c) Hukuken açıklanması zorunlu olan bilgiler,
- d) Taraflarca aksi kararlaştırılan bilgiler.

Bilgiyi alan Taraf, hukuken mümkün olması halinde açıklama öncesinde diğer Tarafa bildirimde bulunacaktır.

5. Fikri Mülkiyet

Taraflar arasında yapılan bilgi paylaşımı herhangi bir lisans veya mülkiyet devri anlamına gelmez.

Bununla birlikte, Tarafların iş birliği sürecinde geliştirilecek çıktıların mülkiyetinin daha sonra ayrıca belirleneceği kabul edilir.

Taraflar, proje kapsamında ortaya çıkabilecek genel bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edebilirler.

6. Veri Koruma

Taraflar, yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun hareket edeceklerini kabul ederler.

Kişisel veri ihlali veya güvenlik olayı meydana gelmesi halinde ilgili Taraf, diğer Tarafa gecikmeksizin bilgi verecektir.

Taraflar, gerekli görülen teknik ve idari tedbirleri alacaklarını kabul ederler.

7. Süre

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer.

Taraflardan biri, makul bir bildirim süresi vererek Sözleşmeyi sona erdirebilir.

Sözleşmenin sona ermesi halinde gizlilik yükümlülükleri belirli bir süre daha devam edecektir.

Taraflar, ticari sır niteliğindeki bilgilerin korunmasının daha uzun süre devam edebileceğini kabul ederler.

8. Bilgilerin İadesi

Taraflardan birinin talebi üzerine gizli bilgiler uygun bir süre içerisinde iade edilecek veya imha edilecektir.

Yasal yükümlülükler kapsamında tutulması gereken kayıtlar bu hükmün dışındadır.

Yedekleme sistemlerinde bulunan bilgilerin makul süre içerisinde silinmesi yeterli kabul edilir.

9. Sorumluluk

Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde diğer Tarafın uğrayacağı zararların giderilmesi esastır.

Taraflar, dolaylı zararlar bakımından sorumluluklarının sınırlı olacağını kabul ederler.

Önemli ihlaller bakımından sorumluluk sınırlarının uygulanıp uygulanmayacağı ilgili olayın koşullarına göre değerlendirilecektir.

10. Denetim ve Uyum

Taraflardan biri, gerekli görmesi halinde diğer Taraftan makul bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

Taraflar, uygun görülen durumlarda birbirleriyle iş birliği yapacaklarını kabul ederler.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, öncelikle dostane çözüm yollarını değerlendireceklerdir.

Uyuşmazlığın çözülmemesi halinde yetkili mahkeme, ilgili uyuşmazlığın niteliği ve tarafların ticari ilişkileri dikkate alınarak belirlenecektir.

12. Son Hükümler

İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki gizlilik konusundaki temel mutabakatı oluşturur.

Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde ek protokoller veya özel hükümler düzenleyebilirler.

Elektronik ortamda yapılan onaylar da geçerli kabul edilebilir.

Zenith Digital Solutions A.Ş.

Yetkili İmza:

Arcturus Veri Teknolojileri Ltd. Şti.

Yetkili İmza: